電波法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによる公共の福祉の増進に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　電波に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

2　この法律において「無線局」とは、電波を発射する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによる公共の福祉の増進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持

に努めなければならない。

第7条

　国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

　国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

　内務大臣及び電波監理審議会は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

　国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、内務大臣及び電波監理審議会が管理統理する。

2　内務大臣及び電波監理審議会は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　内務大臣及び電波監理審議会は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによる公共の福祉の増進に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

内務大臣及び電波監理審議会は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

内務大臣及び電波監理審議会の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

内務大臣及び電波監理審議会及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

内務大臣及び電波監理審議会は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

内務大臣及び電波監理審議会は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

内務大臣及び電波監理審議会は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　無線局の免許及び周波数の割当て

第1条

無線局を開設しようとする者は、内務大臣の免許を受けなければならない。

第2条

周波数帯ごとの利用目的及び割当て可能数を定めた周波数割当計画を策定公表する。

第3条

免許の申請に対し予備免許を与え、工事落成後に実地検査を行って本免許を交付する。

第4条

過去に電波法違反により処罰された者、外国政府等は特定の無線局の免許を受けられない。

第5条

電波の適正な利用及び監視に要する費用に充てるため、無線局から電波利用料を徴収する。

第6条

無線局の免許の有効期間は、原則として五年とする。

第7条

有効期間満了後も継続して開設しようとするときは、再免許の申請をしなければならない。

第8条

社会通念上必要な周波数移行に際し、既存免許人に対し移行費用を補償する。

第9条

新技術の研究開発のための実験局には、簡易な手続による特例免許を認める。

第10条

一定の微弱無線局又は標準規格無線局については、免許に代えて登録制を適用する。

第4章　無線設備及び技術基準適合証明

第1条

　無線設備は、電波の質、周波数の偏差、空中線電力等の技術基準に適合しなければならない。

第2条

　スマートフォン等の量産無線機器に対し、指定証明機関による一括証明を認める。

第3条

　適合証明を受けた機器には、所定の技術基準適合マークを付さなければならない。

第4条

　隣接周波数帯への不要電波（スプリアス発射）を抑制する高度なフィルタ装備を義務付ける。

第5条

　高圧電気を用いる送信機には、感電及び火災を防止する保護柵等を設けなければならない。

第6条

　重要放送局及び航空路無線局には、主送信機故障時に即座に切り替わる予備機を義務付ける。

第7条

　国内基準を満たさない外国製トランシーバー等の使用を固く禁止する。

第8条

重大な電波妨害を生じさせる欠陥機器に対し、製造者へ回収及び改善を命ずる。

第9条

無人航空機の遠隔操縦に用いる電波機器の機体登録及び周波数認証を義務付ける。

第10条

携帯電話基地局等の電波放射が人体に与える比吸収率（ＳＡＲ）基準を遵守させる。

第5章　無線従事者の資格及び操作規律

第1条

総合、海上、航空、陸上及びアマチュア無線の各級無線従事者資格を設ける。

第2条

電波法規、無線工学、電気通信術の科目について厳格な国家試験を実施する。

第3条

認定教育機関における養成課程を修了した者に対し、免許試験を免除する。

第4条

無線設備の操作は、当該資格を有する無線従事者が自ら行い、又は監督しなければならない。

第5条

資格者を主任者として選任し、無資格者による操作を直接指揮監督させることができる。

第6条

無線通信の操作に従事するときは、常に無線従事者免許証を携帯しなければならない。

第7条

電波法に違反した無線従事者に対し、免許を取り消し又は業務停止を命ずる。

第8条

海上及び航空の重要無線従事者に対し、定期的な非常通信実務訓練を課す。

第9条

アマチュア無線局は、金銭上の利益のため又は業務のために運用してはならない。

第10条

他国との条約に基づき、外国の無線従事者資格による国内一時運用を認める。

第6章　電波の運用、非常通信及び電波監視

第1条

　無線局には一意の呼出符号を指定し、通信開始時に識別信号を送信しなければならない。

第2条

　何人も、法律に別段の定めがない限り、特定の無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又は窃用してはならない。

第3条

　地震、台風、火災等の天災に際し、人命救助及び災害救援の非常通信は一切の通信に優先する。

第4条

　船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥ったときの遭難通信は、直ちに全無線局が受信待機しなければならない。

第5条

　大津波警報等の発令時に、受信機の電源を自動起動させる緊急信号を放送する。

第6条

　全国に電波監視局（ＤＥＵＲＡＳ）を配置し、不法電波の発信源を自動測定追跡する。

第7条

　消防、警察、鉄道、航空等の重要通信への妨害に対し、緊急停止命令を発する。

第8条

混信が発生したときは、内務大臣が送信電力の低減又は周波数の変更を命ずる。

第9条

静止衛星軌道及び周波数の国際登録手続（ＩＴＵ登録）を一元管理する。

第10条

重要重要無線局の周辺において、電波伝搬障害となる高層ビルの建設を制限する。

第7章　不法無線局の取締り及び罰則

第1条

　免許を受けないで無線局を開設し、又は運用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第2条

　警察、消防、航空等の重要無線通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第3条

　正当な理由なく遭難通信に応答しなかった船舶局長は、五年以下の拘禁刑に処する。

第4条

　無線通信の秘密を漏らし、又は自己の用に供した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第5条

　不法無線局の用に供された無線機、リニアアンプ等は、裁判において必ず没収する。

第6条

　電波監視官に対し、不法無線局の捜査に関する特別司法警察職員の権限を付与する。

第7条

　電波監視官は、不法無線局の疑いがある車両、船舶、事業所に立ち入り検査できる。

第8条

電波利用料を滞納した者に対し、国税滞納処分の例により財産を差し押さえる。

第9条

急迫の危険がないのに遭難信号又は緊急信号を発信した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第10条

法人の業務に関して不法無線局を開設したときは、その法人に対しても罰金刑を科する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　内務大臣及び電波監理審議会は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　内務大臣及び電波監理審議会の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　内務大臣及び電波監理審議会は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　内務大臣及び電波監理審議会は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

内務大臣及び電波監理審議会は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

内務大臣及び電波監理審議会は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

内務大臣及び電波監理審議会は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

内務大臣及び電波監理審議会は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

内務大臣及び電波監理審議会は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。